

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1405/2530

นางสาว จรรยา สือ จาตุรนต์
นาย บุญ ชู สุวิทยะศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 237, มาตรา 1300

โจทก์ซื้อและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทจาก ช. โดยรู้
อยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทไว้ก่อนเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์
จึงฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาทไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินและตึกแถวพิพาท จำเลยเข้าอยู่อาศัยใน
ตึกแถวและที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้บังคับจำเลยขนย้าย
ทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่พิพาท และให้ชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากบริษัท ช.เคหะกิจเจริญ
จำกัด ขณะนั้นมีนายชาย ตันศักดิ์นุวัตรหรือตันศักดิ์นุวัตร เป็นกรรมการผู้จัดการ
จำเลยให้นายชายโอนบ้านพิพาทให้แก่จำเลย แต่นายชายไม่อาจโอนให้ได้ จำเลยจึง
ฟ้องเพื่อขอให้จำเลยมีชื่ออยู่ในบ้านดังกล่าว ที่ศาลามีคำสั่งอนุญาต การที่โจทก์ซื้อ
ที่ดินและบ้านพิพาทจากนายชายเจ้าของเดิมโดยทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อที่ดิน
และบ้านดังกล่าวจากเจ้าของเดิมเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตฉ้อฉลจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทจากนายชาย ตันศักดิ์นุวัตรและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2522 มีปัญหาว่า ขณะที่โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทโจทก์รู้หรือไม่ว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทนี้จากนายชายแล้ว ซึ่งจำเลยเบิกความว่า ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวเลขที่ 90/6 และ 90/7 จากบริษัท ช.เคหะกิจเจริญ จำกัด โดยนายชาย ตันศักดิ์นุวัตรกรรมการผู้จัดการขายให้เมื่อวันที่ 12 และ 14 กันยายน 2521 และตกลงจะผ่อนชำระให้เสร็จในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2523 ในวันทำสัญญาวางมัดจำไว้ห้องละ 10,000 บาท ต่อมานางชบา และโจทก์ซึ่งบอกว่าเป็นเลขานุการของบริษัท ช.เคหะกิจเจริญ จำกัด มาเก็บเงินจากจำเลยหลังจากทำสัญญาแล้วประมาณ 6 เดือน จำเลยก็เช่าอยู่ในห้องเลขที่ 90/6 จำเลยได้ชำระเงินให้นายชายไปเป็นเงิน 90,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ต่อมาบริษัทดังกล่าวปิดกิจการ จำเลยจึงฟ้องบริษัทดังกล่าวกับนายชายและพวกเป็นคดีอาญาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและฟ้องคดีแพ่งให้นายชายใส่ชื่อจำเลยกับพวกเช่าในทะเบียนบ้านทั้งสองห้องดังกล่าว ข้อเท็จจริงเชื่อว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทจากนายชายก่อนที่โจทก์จะซื้อและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาจากนายชายและโจทก์ก็เบิกความรับว่ารู้จักนายชายมาก่อนโดยนายชายนำเชื้อมาขายลดกับโจทก์ และก่อนซื้อตึกแถวและที่ดินพิพาทโจทก์ไปตรวจดูมาก่อนแล้วขณะกำลังก่อสร้าง โจทก์วางมัดจำกับนายชาย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 ซึ่งเป็นเวลาหลัง

จากจำเลยวางมัดจำไว้แล้วถึง 11 เดือนเศษโจทก์น่าจะจะได้พบจำเลยอยู่ในตึกแถว
พิพาทแล้ว เพราะจำเลยว่าได้เข้าไปอยู่หลังจากวางมัดจำแล้ว 6 เดือน และโจทก์เบิก
ความต่อไปว่า ในปีพ.ศ. 2523 โจทก์ไปดูตึกแถวพิพาทอีกก็เห็นว่าจำเลยอยู่ใน
ตึกแถวของโจทก์แล้ว แต่โจทก์ก็มีได้ดำเนินการอย่างใดกับจำเลย เพียงแต่นายชาย
รับว่าจะจัดการให้และปล่อยให้จำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทเป็นเวลาถึง 3 ปีเศษ จึงมา
ฟ้องคดีนี้ พฤติการณ์ของโจทก์และนายชายน่าเชื่อว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาท
จากนายชายโดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทไว้ก่อน เป็นการใช้
สิทธิที่ไม่สุจริตโจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาทไม่ได้ ที่
โจทก์อ้างว่าจำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างโจทก์กับนาย
ชาย นิติกรรมนี้ย่อมสมบูรณ์อยู่ตลอดไปโจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยได้นั้น เห็นว่า นาย
ชายมิได้เป็นโจทก์ในคดีนี้อันจำเลยจะฟ้องแย้งได้ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
นิติกรรมการโอนดังกล่าวโจทก์กระทำลงโดยไม่สุจริต โจทก์ก็ไม่สามารถอ้างความไม่
สุจริตของตนมาฟ้องขับไล่จำเลยได้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ความไม่สุจริตของโจทก์ที่ซื้อและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถว
พิพาทโดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อไว้ก่อนโจทก์นั้น มีกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยอยู่
ถึง 3 มาตรา คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,237 และ 1300 การที่
ศาลฎีกาวินิจฉัยในคำพิพากษาที่บันทึกนี้ว่า การกระทำของโจทก์เป็นการใช้สิทธิที่ไม่
สุจริต โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาทไม่ได้ พินิจ
พิพากษาฟ้องโจทก์นั้น แม้ศาลฎีกาไม่ได้ยกกฎหมายมาตราใดขึ้นอ้าง ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจว่า
หมายถึงมาตรา 5 ซึ่งบัญญัติว่า "ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี ท่านว่า
บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต" และแนวบรรทัดฐานเช่นว่านี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัย
ไว้แล้วหลายเรื่อง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/2516 และ 2038/2519 ส่วนความ
ไม่สุจริตของโจทก์ที่จะอ้างมาตรา 237 และมาตรา 1300 นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ฝ่าย
จำเลยขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขาย หรือเพิกถอนการจดทะเบียนการโอน
ระหว่างผู้ขายกับโจทก์ ปัญหาจึงมีว่า ข้อเท็จจริงอย่างคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
บันทึกนี้ จำเลยจะขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายตามมาตรา 237 หรือเพิกถอน
การจดทะเบียนการโอนตามมาตรา 1300 ได้หรือไม่ สำหรับการขอให้เพิกถอนการ
จดทะเบียนการโอนตามมาตรา 1300 จำเลยคงจะทำได้ไม่ได้ เพราะจำเลยยังชำระราคา
ที่ดินและตึกแถวพิพาทไม่ครบถ้วนจำเลยจึงยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจดทะเบียนสิทธิ
ของตนได้อยู่ก่อน ส่วนการขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ผู้ขายกระทำการ
ฉ้อฉลโจทก์ตามมาตรา 237 จำเลยคงขอได้ เพราะผู้ขายได้ทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์
โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้จำเลยเสียเปรียบ ซึ่งโจทก์เองก็รู้เท่าถึงความจริงข้อนี้
แล้ว (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/2516 ประชุมใหญ่) การที่จำเลยขอให้เพิกถอน
นิติกรรมซื้อขายระหว่างผู้ขายกับโจทก์ได้ แต่จำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนนี้
โจทก์จึงยกเป็นข้ออ้างว่า จำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่าง

ผู้ขายกับโจทก์ นิติกรรมนี้จึงยังสมบูรณ์อยู่ตลอดไป โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่
จำเลยได้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยปัญหาเห็นว่า ผู้ขายมิได้เป็นโจทก์ในคดีนี้อันจำเลยจะฟ้อง
แย้งได้ ปัญหาว่าจำเลยจะฟ้องแย้งให้ศาลเพิกถอนการโอนระหว่างผู้ขายกับโจทก์ได้
หรือไม่ ศาลฎีกาที่บันทึกนี้ไม่ได้วินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้งแต่ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัย
ปัญหานี้ไว้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/2516 ว่า "ฟ้องแย้ง
ของจำเลยเป็นการต่อสู้ว่าจำเลยมีสิทธิในที่ดินที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยดีกว่าโจทก์
เพราะจำเลยมีสัญญาจะซื้อขายกับเจ้าของเดิมก่อนโจทก์จึงเกี่ยวกับคำฟ้องเดิม
จำเลยฟ้องแย้งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177วรรคสาม
แต่ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างม. กับ ห.และระหว่าง
ห. กับโจทก์ได้ โดยที่จำเลยยังมีได้ฟ้อง ม.กับ ห. เข้ามาในคดีด้วย" สรุปแล้วเรื่อง
อำนาจฟ้องแย้งของจำเลยนี้ แม้จำเลยจะฟ้องแย้งได้ แต่ฟ้องแย้งก็ไม่มีประโยชน์
เพราะศาลพิพากษาให้ไม่ได้ ฉะนั้นที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้วินิจฉัยในทำนอง
ว่าจำเลยไม่อาจฟ้องแย้งได้ เพราะผู้ขายไม่ได้เป็นโจทก์ด้วย จึงไม่น่าจะขัดกับคำ
พิพากษาศาลฎีกา ประชุมใหญ่ที่ 90/2516 แต่อย่างใด. ประดิษฐ์ เอกมณี